

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 123/2530 พนักงานอัยการ กรมอัยการ
 พันตำรวจโทสง่า ยินดี กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 3

พ.ร.บ.ระเบียบการนับเวลาราชการทวิคูณในระหว่างเวลา ประกาศใช้กฎอัยการศึกของ
คณะปฏิวัติ ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2501 มาตรา 17, มาตรา 69

พ.ร.บ. ฝุ่น พ.ศ. 2464 มาตรา 53 ทวิ

ขณะคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2528 มาตรา 3 ยกเลิก พ.ร.บ. ฝิ่น พุทธศักราช 2472 โดยบัญญัติให้ฝิ่นหรือมูลฝิ่นเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 2 ตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 และมาตรา 17 บัญญัติห้ามมิให้มียาเสพติดให้โทษประเภท 2 ไว้ในครอบครอง หากฝ่าฝืนมีโทษตามมาตรา 69 ซึ่งมีโทษเบากว่าโทษฐานมีมูลฝิ่นไว้ในครอบครองตาม พ.ร.บ. ฝิ่น พุทธศักราช 2472 อันเป็นกรณีที่กฎหมายซึ่งใช้ในขณะกระทำความผิด แตก ต่างกับกฎหมายซึ่งใช้ในภายหลังการกระทำความผิดเป็นคุณแก่จำเลย จึงต้องใช้ พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 69 ลงโทษจำเลยตาม ป.อ. มาตรา 3.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามพระราชบัญญัติฉี้นพุทธศักราช 2472
มาตรา 8, 11, 53, 53 ทวิ, 69 พระราชบัญญัติฉี้น(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2502 มาตรา 5, 6

พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 4(2), 55, 78 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2522
มาตรา 6, 8 กฎกระทรวงฉบับที่ 11 (พ.ศ.2522) ข้อ 3

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติปืน
พุทธศักราช 2472 มาตรา 53 ทวิ จำคุก 1 ปี และมีความผิดตามพระราชบัญญัติ
อาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 78 และ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2522 มาตรา 8 อีกกระทงหนึ่ง
จำคุก 5 ปี รวมจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 6 ปี ยกข้อหานอกนั้น และยกฟ้องโจทก์
สำหรับจำเลยที่ 2

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าให้ยกฟ้องจำเลยที่ 1 ด้วย

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดฐานมีมูลปืนไว้ในครอบครอง
โดยไม่รับอนุญาตกระทงหนึ่ง และมีความผิดฐานมีเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง
โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายอีกกระทงหนึ่งแล้ววินิจฉัยข้อกฎหมายว่า "...เนื่องจากขณะคดี
อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ปรากฏว่าพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2528 มาตรา 3 ได้บัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติปืน
พุทธศักราช 2472 เสียทั้งสิ้น และประกาศใช้เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2528 โดยมาตรา
10 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวบัญญัติว่า ในขณะที่ไม่มีประกาศให้ปืนหรือมูลปืน
หรือพันธุ์ปืนเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทใดตามมาตรา 7 และมาตรา 8(1) ให้ปืน
หรือมูลปืนตามกฎหมายว่าด้วยปืนเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 2 และตามพระราช
บัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 17 บัญญัติห้ามมิให้มียาเสพติดให้โทษ

ประเภท 2ไว้ในครอบครอง เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาต หากฝ่าฝืนมีโทษตามมาตรา 69 ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกินห้าหมื่นบาทอันเป็นโทษที่เบากว่าโทษฐานมีมูลฝิ่นไว้ในครอบครองตามพระราชบัญญัติฝิ่นพุทธศักราช 2472 ที่แก้ไขแล้ว มาตรา 53 ทวิ ซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสิบปี ปรับสิบเท่าราคาฝิ่นหรือมูลฝิ่น แต่ไม่น้อยกว่าสองพันบาท อันเป็นกรณีที่กฎหมายซึ่งใช้ในขณะกระทำผิดแตกต่างกับกฎหมายซึ่งใช้ในภายหลังการกระทำผิดเป็นคุณแก่จำเลยที่ 1 จึงต้องใช้พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 69 ลงโทษจำเลยที่ 1 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 3

พิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 69 จำคุก 1 ปี และมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 78 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2522 มาตรา 8 จำคุก 5 ปี รวมเป็นโทษจำคุก 6 ปี".

(สินวล คงลาภ-มาโนช เพียรสนอง-สุพจน์ นาทะพินธุ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ